

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 448/2530 บ. อ่าวขาม ไทย จำกัด
นาย ฉลอง ขอม งคธรากรุล กับพวก

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 226

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52

ผู้ร้องปิดกิจการและเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมดไปแล้ว ผู้ร้องจึงมีเหตุเลิกจ้างผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างได้ศาลแรงงานกลางจึงชอบที่จะส่งอนุญาตเลิกจ้างผู้คัดค้านได้แต่การที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้านตั้งแต่เมื่อใดเป็นเรื่องที่ผู้ร้องจะต้องไปดำเนินการออกคำสั่งอีกชั้นหนึ่งศาลแรงงานกลางไม่พึงก้าวล่วงมีคำสั่งเช่นนั้น

ในวันนัดไต่สวน ผู้ร้องและผู้คัดค้านส่งเอกสารต่อศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ จึงมีคำสั่งงดการไต่สวน คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเมื่อผู้คัดค้านมีโอกาสเพียงพอที่จะโต้แย้ง แต่มิได้โต้แย้งไว้ จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งงดการไต่สวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา 31.(ที่มา-เนติ)

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานกลางขออนุญาตเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสี่ซึ่งเป็น
กรรมการลูกจ้างเนื่องจากปิดกิจการ ผู้คัดค้านทั้งสี่ยื่นคำคัดค้าน

ในวันนัดไต่สวนผู้ร้องและผู้คัดค้านส่งเอกสารต่อศาลศาลแรงงานกลางเห็นว่า
คดีพอวินิจฉัยได้แล้วจึงให้งดการไต่สวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน
ทั้งสี่โดยให้การเลิกจ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2529 ผู้คัดค้านทั้งสี่
อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ผู้คัดค้านอุทธรณ์ในประการแรกว่าศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง
งดสืบพยานไม่ชอบเพราะหากได้รับฟังพยานหลักฐานของผู้คัดค้านแล้วจะเห็นได้ว่า
บริษัทผู้ร้องยังมีได้ปิดกิจการตามที่ร้องต่อศาลคำร้องของผู้ร้องเป็นการกล่าวอ้างลอย
ๆ ปราศจากหลักฐานนั้น พิจารณาดูแล้วเห็นว่าการที่ศาลแรงงานกลางเห็นว่าข้อเท็จ
จริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้และมีคำสั่งงดการไต่สวน คำสั่งดังกล่าวนี้เป็นคำสั่ง
ระหว่างพิจารณาและเมื่อผู้คัดค้านมีโอกาสเพียงพอที่จะโต้แย้งแต่มิได้โต้แย้งไว้จึง
ไม่มีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งงดการไต่สวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 226 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา31 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่าการที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2523 (ที่ถูกเป็น พ.ศ.2529) โดยให้มีผลเลิกจ้างผู้คัดค้านย้อนหลังไปถึงวันที่ 19
พฤษภาคม 2529 และศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้เลิกจ้างผู้คัดค้านได้ตามคำร้องของ
ผู้ร้องเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น พิจารณาดูแล้วเห็นว่าศาลแรงงานกลางฟังข้อ
เท็จจริงว่าผู้ร้องได้ประกาศปิดกิจการและเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมดไปแล้ว เมื่อกรณีเป็น
เช่นนี้ผู้ร้องจึงมีเหตุที่จะเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้
ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้ง 10 คนนั้นจึงเป็นการชอบแล้ว แต่การที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้

คัดค้านตั้งแต่เมื่อใดเป็นเรื่องที่ผู้ร้องจะต้องไปดำเนินการออกคำสั่งอีกชั้นหนึ่ง ศาล
แรงงานกลางไม่ฟังก้าวล่วงมีคำสั่งเช่นนั้นอุทธรณ์ข้อนี้ของผู้คัดค้านฟังขึ้นเพียง
บางส่วน'

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำสั่งของศาลแรงงานกลางเฉพาะที่อนุญาตให้การเลิก
จ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2529 เสีย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลแรงงานกลาง.

(จำнг นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>